

محكمة مسقط الابتدائية

الدائرة العمالية

الدعوى رقم: 2025/1409/499

فیما بین

ندیم امین سیّد _____ ہندی الجنسية - المدعی

يمثله / مكتب الدكتور حميد القنوبي للمحاماة والاستشارات القانونية-

هاتف: 99282096

ض

شركة الأحجار الكريمة العالمية ش.م.م - المدعى عليها

يمثلها / مكتب تركي المعمرى للمحاماة والاستشارات القانونية-

هاتف: 95555795

الموضوع / التعقيب على الرد على الدعوى

فضيلة الشيخ/ رئيس الدائرة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بوافر التقدير والاحترام، ونيابةً عن المدعي بموجب سند الوكالة المرفق، نتشرف بتقديم صحيفة التعقيب على الرد على الدعوى وذلك للآتي:

أولاً: الوقائع

منعاً للتكرار، نكتفي بما قدمنا من وقائع بصحيفة الدعوى كسباً لثمين وقت وزمن المحكمة.

ثانياً: التعقيب على الرد على الدعوى

نتقدم بالتعقيب على صحيفة الرد على الدعوى بإيراد كل نقطة ردت عليها المدعى عليها، ونقوم بالتعقيب عليها فقرة فقرة، إلى أن نختم هذه الصحيفة بالخلاصة لكل النقاط، وأخيراً الطلبات، وذلك وفق الآتي:



بشأن الراتب الحقيقي للمدعي:

نصرَ على أن راتب المدعي الشامل مبلغ وقدره (1450) ريالاً عمانياً. والمدعى عليها تناقض نفسها في تحديد استحقاق الراتب، ففي الرد على الصحيفة تتمسك بالراتب الوارد بالعقد وتقرّ بأنه كما ذكرت هو (1400) ريال، إلا أنه قد دُوّن في العقد عن طريق الخطأ، ويؤكد ذلك مستند الدفاع رقم (5) "مستند التسوية". والمدعى عليها، وفق المستندات المرفقة مع صحيفة الرد (مستند رقم 5)، أشارت إلى أن الراتب مبلغ (1442) ريالاً، وهناك مبلغ 3% العلاوة الدورية تُضاف إلى الراتب ليصبح إجمالي الراتب (1450) ريالاً عمانياً.

بشأن استحقاق نسبة المبيعات بالمطالبة بـ(16000) ريال:

المدعى حقق المبيعات المتفق عليها، ويستحق نسبة 30% من الأرباح، والمبلغ المستحق لهذه الأرباح هو (16000) ريال. والمدعى عليها تعلم علم اليقين استحقاق المدعى لهذا المبلغ، وإن جاء ردها بالإنكار فقد كان الاتفاق على أن يتحصل مدير التطوير على نسبة 30% من قيمة المبيعات في حال بيع البضاعة بقيمة أعلى من جدول الاسعار بالمصنع وهو ما حققه المدعى من خلال فتح اسواق جديدة لدى دول مختلفة وقد تسلمت المدعى عليها قيمة البيع وهو ثابت من خلال كشف الحساب والفواتير والمحادثات مع الزبائن الذي قامت المدعى عليها بوقف صلاحيات المدعى من الاطلاع عليها بعد انتهاء خدماته .

ووفقاً لنص المادة (1) من قانون الإثبات، التي تقرأ:

"على المدعى إثبات الالتزام، وعلى المدعى عليه إثبات التخلّص منه."

وهذه النقطة يقع عبء إثباتها على المدعى لأنها مخالفة للثابت حكماً. ولدى المدعى شهود لإثبات هذا المبلغ، وهم:

أحمد الكلباني رئيس مجلس الإدارة – مجدي كوبان المدير العام – منديس (مدير المصنع) – خليفة الكلباني (مدير العمليات).

واحتياطياً لإثبات هذا الالتزام، وفي حال الفشل في مثول الشهود أمام المحكمة لأي سبب من الأسباب، نلتمس من المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بشأن هذه الواقعة،



لأنه قانوناً يجوز تجزئة اليمين لإثبات واقعة معينة، وإقرار المدعى عليها ببعض الحقوق. ولدينا من الأدلة والاسانيد ما يكفي لإثبات كل ما ندعيه.

بشأن المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي وعدم قانونية إنهاء الخدمات: نصرّ على أن إنهاء خدمات المدعي صدر تعسفياً ودون سبب مشروع. والثابت من الأوراق أن المدعي عُيّن في الشركة كمندوب مبيعات، ولاحقاً تمت ترقينه إلى مدير تطوير، وهي وظيفة ذات طابع إشرافي واستراتيجي، من مهامها فتح أسواق جديدة وتطوير العمل التجاري، وليس رفع نسبة المبيعات أو البيع المباشر كما تزعم المدعى عليها.

كما أن اللائحة المقدمة من المدعى عليها، والتي تُحمّل المدعي مسؤولية بيع 15 حاوية شهرياً، لم يطلع عليها المدعي ولم يوقع عليها أو يقرّ بها، وهو ما يجعلها عديمة الأثر القانوني في مواجهته.

وأما التنبيهات المتعلقة بالتأخير والغياب المرسلّة للمدعي بالبريد الإلكتروني، فقد رد عليها بأن طبيعة عمله تتطلب الخروج لإنجاز الأعمال الميدانية. ووفق الثابت من الأوراق، طالما لم تصدر المدعى عليها أي إجراء تأديبي وفق القانون بالخصم من الراتب، فإن عذر المدعي كان مقنعاً لديها لطبيعة عمله كما أن المدعي وعند صدور الانذار الاخير بشهر يناير من 2024 كان المدعي يتمتع بإجازة سنوية خارج البلاد كما هو ثابت من خلال ختم الدخول والخروج بجواز السفر وهو الامر الذي يجعل الانذار باطلاً.

كما انه ثابت من خلال التعقيبات المتبادلة بشأن عدم حضوره لمقر العمل حسب توقيت العمل المتعارف عليه، خاصة تعقيب مديرة الموارد البشرية بتاريخ 2024/6/9، والذي يفيد تفهمها لطبيعة العمل وطلبها منه فقط إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني مستقبلاً عند وجود مهام ميدانية، مما يُسقط حجة المدعى عليها في الاعتماد على تلك التنبيهات.

بشأن الإشعارات والتحذيرات لتطوير الأداء:

الإشعار المؤرخ في 13/ يناير/ 2025 الذي يطالب المدعي ببيع 15 حاوية شهرياً،



يخالف الواقع العملي؛ إذ إن المصنع لا يُنتج هذا العدد من الحاويات شهرياً، وهذا يجعل هذا الهدف غير قابل للتحقيق.

كما أن المدعي لم يُوقع على لائحة الأهداف أو يُقرّ بها، وهو ما يثبت غيابه توقيعاً أو ختمه أو بصمته عليها، مما يُفقد هذه اللائحة حجيتها القانونية في مواجهته.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المدعي رُقّي في يونيو 2022 إلى مدير تطوير، وهو ما يؤكد نجاحه في عمله ورضاء الإدارة عن أدائه، ويفتد أي ادعاء بسوء الأداء أو التقصير.

جميع إشعارات الأداء صادرة بتاريخ سابق للترقية، مما يدل على أن تلك الإشعارات، إن صحت، لم تكن مانعة للترقية، ولا يُعتمد بها كسبب للفصل بعد ذلك.

أما بشأن الإشعارات الأخرى بين المدعي والمدعى عليها:

عقد العمل هو المرجعية في العلاقة بين الطرفين، وهو لا يتضمن أي شرط يُلزم المدعي بتحقيق عدد معين من المبيعات أو الحاويات. ولم يخالف المدعي أيّاً من بنود العقد، وكان طوال فترة خدمته ملتزماً بما هو مقرر قانوناً من التزامات العامل بموجب المادة (67) من قانون العمل.

وبالتالي، فإن أي إشعارات لاحقة، خاصة غير الموقع عليها، تعتبر مخالفة لبنود العقد وذريعة لقرار فصل تعسفي لا سند له.

بشأن الراتب وبدلات الإجازة وبدل الإخطار وتذاكر السفر:

تنص المادة (87) من قانون العمل على وجوب تحويل الراتب إلى حساب العامل البنكي. ومن الثابت أن المدعى عليها تأخرت في تحويل راتب المدعي، وهو السبب الحقيقي وراء إنهاء خدماته.

ولو كانت المدعى عليها حريصة على حقوق المدعي كما تدعي، لكان الأولى بها تحويل راتبه فوراً بعد إنهاء خدمته بتاريخ 2024/9/2.

أما التسوية المالية المقدمة كمستند دفاع رقم (5)، فلا يُعتمد بها كدليل قانوني على براءة ذمة صاحب العمل، طالما لم يُحوّل الراتب والمستحقات فعلياً إلى حساب



المدعي في البنك كما نؤكد لعدالة المحكمة عدم إطلاع المدعي على هذا المستند والذي بمراجعته يتبين عدم دقته لعدة أسباب :

- 1- عدم ذكر مكافأة نهاية الخدمة .
 - 2- عدم احتساب جميع نسب المدعي من المبيعات 30 % وال 1% .
 - 3- عدم اختصاص ايام الغياب التي يذكر فيها تغيب المدعي عن العمل حسب زعم المدعى عليها .
 - 4- اعتماد التسوية من المسؤولين بتواريخ لاحقة لإنهاء الخدمات بشهرين .
- كما أن الدفع بأن المدعي رفض التسوية هو قول مرسل لا ينهض دليلاً قانونياً، في ظل غياب التحويل الفعلي للأجر.
- وتقع مسؤولية إثبات سداد الراتب على صاحب العمل، لا العامل، وفق المادة (86) من قانون العمل، وما أقرته المحكمة العليا في الطعن رقم 2020/495 جلسة 2021/9/9.
- وتأخير سداد الراتب يستوجب التعويض، دون حاجة لإثبات الضرر، كما أرست ذلك أحكام المحكمة العليا في الطعن رقم 2004/16 جلسة 2005/6/13، والطعن رقم 2017/896، والطعن رقم 2021/289.
- وبما أن الضرر واقع، والمدعي دخل في التزامات وديون نتيجة التأخير، فإنه يستحق تعويضاً تقدره المحكمة وفق ما هو سائغ من الأوراق، ودون مخالفة لنص المادة (11) من قانون العمل.

الخلاصة:

المدعى عليها تناقض نفسها في تحديد راتب المدعي، بين الرد على الصحيفة ومستند التسوية رقم (5).

وتدّعي أن الفصل كان لضعف الأداء، رغم ترقية المدعي في وقت لاحق بناءً على الأداء ذاته.



أما الإشعارات بشأن التأخير والغياب، فهي مردودة بطبيعة عمل المدعي الميدانية، وبردوده المقبولة عليها، وبتعقيب مديرة الموارد البشرية الداعم له ورد رئيس مجلس الإدارة.

والمدعي كان يشغل منصب مدير تطوير، وليس مسؤول مبيعات مباشر، ولم يطلع أو يوقع على لائحة الأهداف التي تُحمّله عبء بيع 15 حاوية شهرياً.

كما أن الراتب لم يُحوّل إلى حسابه البنكي بعد إنهاء خدماته، ما يعني بقاء ذمة المدعي عليها مشغولة بالحقوق المالية المستحقة المذكورة بصحيفة الدعوى، ويستحق معها التعويض عن الأضرار.

ثالثاً: الطلبات

عليه، ولكل ما تقدم من أسباب، ولما تراه المحكمة من أسباب، نلتمس الحكم لموكلنا بالآتي:

نتمسك بالحكم لنا بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى منعاً للتكرار.



عبدالعزیز بن حمید بن راشد القنوبي المحامي

مكتب الدكتور حميد القنوبي للمحاماة والاستشارات القانونية

مستند رقم 1 الوكالة

التاريخ: ١٤٤٦/٧/١٣

الموافق: ٢٠٢٥/١١/١٣

تاريخ إنتهاء الوكالة

٢٠٣٠/١/١٢



دائرة الكاتب بالعدل

٢٥٠٧٠١٠٠٨٤٣٨

وكالة محاماة

الطرف الأول	نديم امين سيد	الجنسية	الهند	الرقم المدني	116900915
الصفة	بصفته الشخصية				

الوكيل		مكتب د. حميد القنوبي للمحاماة والاستشارات القانونية	
المحامي		درجة التقاضي	الرقم المدني
١	حميد بن راشد بن سعيد القنوبي	علي	558685
٢	خديجه بنت ناصر بن سعيد النعمانية	ابتدائي	12755949
٣	عبدالعزیز بن حميد بن راشد بن سعيد القنوبي	ابتدائي	10961322
٤	بدر بن محمد بن حمد الشبيبي	تحت التمرين	18765393
٥	رقيه بنت مسلم بن عبيد بن عبدالله الحجرية	تحت التمرين	15010263
٦	سعيد بن ناصر بن سعيد بن خربوش القنوبي	تحت التمرين	11358799
٧	عبدالله بن محمد بن سالم بن مسلم الشبيبي	تحت التمرين	1063749
٨	علي بن عبيد بن سالم الحبسي	تحت التمرين	5207114
٩	ناصر بن خلفان بن ناصر بن سليم الشبيبي	تحت التمرين	2326347

حضر الطرف الأول بصفته المذكورة وبأهليته المعتمدة وأقام الوكيل المذكور مقام نفسه ونائباً عنه في الحضور عنه مجتمعين أو منفردين في جميع القضايا والدعاوى وذلك أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة القضاء العسكري والمحكمة العليا ولجان التوفيق والمصالحة والادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ودوائر الكتاب بالعدل وهيئة حماية المستهلك وجهات التحقيق الجزائي والإداري واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وهيئات التحكيم والقيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالتقاضي و رفع الدعاوى وتقديم المذكرات والمستندات والمحركات والطلبات وتقديم الأدلة والدفع والدفاع والإسقاط ومنح الأجل للوفاء بالحقوق والإبراء والإنكار والطعن بالتزوير وطلب تعيين الخبراء واختيارهم والحضور أمامهم وردهم والإطلاع على ملف القضية وتقارير الخبراء والأوراق القضائية والتدخل أو إدخال آخرين أو الانضمام في أي دعوى وإقامة دعوى بطلان التحكيم وإقامة الدعوى المقابلة والتنازل عنها وإقامة البينات والتصديق عليها والاعتراض على بينات الخصوم وطلب توجيه اليمين بأنواعها وقبولها ورددها وطلب الحبس والرجوع عنه وطلب المنع من السفر واستئناف الأحكام والطعن أمام المحكمة العليا والتظلم من القرارات وطلب المعارضة والتماس إعادة النظر وطلب ترك الدعوى ورد القضية ومخاضتهم وطلب التحكيم وطلب الاستشكال واختيار ورد المحكمين والحضور أمامهم وتسلم تقاريرهم والتنازل عن الحقوق والأحكام كلياً أو جزئياً وإبرام الصلح والتسويات وطلب إحضار الشهود ومناقشتهم وتسلم الأحكام وطلب وضع الصيغة التنفيذية واتخاذ إجراءات التنفيذ وقبض ما يحكم به من حقوق . وله في سبيل إنهاء الاجراءات المتعلقة بالدعوى أو الدعاوى لدى كافة الجهات المختصة وتقديم المستندات ودفع الرسوم والكفالات واستردادها وقبض الأمانات وتسلم الوثائق والتوقيع نيابة عنه وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وعزلهم ويسري العمل بهذه الوكالة داخل سلطنة عمان حتى تاريخ ٢٠٣٠/١/١٢ .

بعد التثبت من شخصية وأهلية وصفة ذوي الشأن تم التأكد من إمامهم بمضمون المحرر وعليه وقعوا إلكترونياً.

الكاتب بالعدل / عبدالله بن سيف بن محمد الأزمي

4 3 2 6 6 7

الورقة الأولى : ١ من ١

تم إستيفاء الرسم

إلكترونياً برقم الإيصال: 432667

أنجزت المعاملة إلكترونياً ولا تحتاج لأي ختم أو توقيع إضافي وللتأكد يرجى مسح (QR)

تنبيه: يجب التأكد أن الموقع المرتبط برمز (QR) هو notary.caaj.gov.om



مستند رقم 2

ختم خروج ودخول
المدعي للإجازة
اثناء صدور الانذار
الاخير



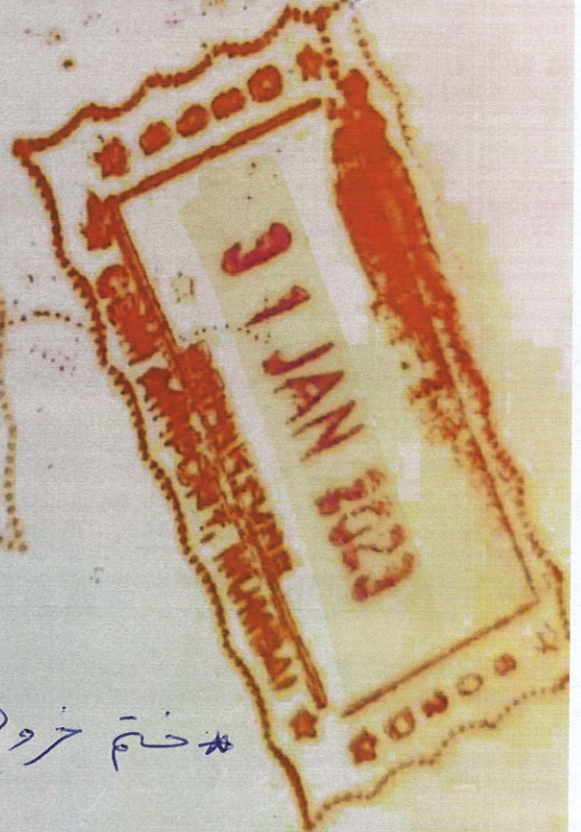
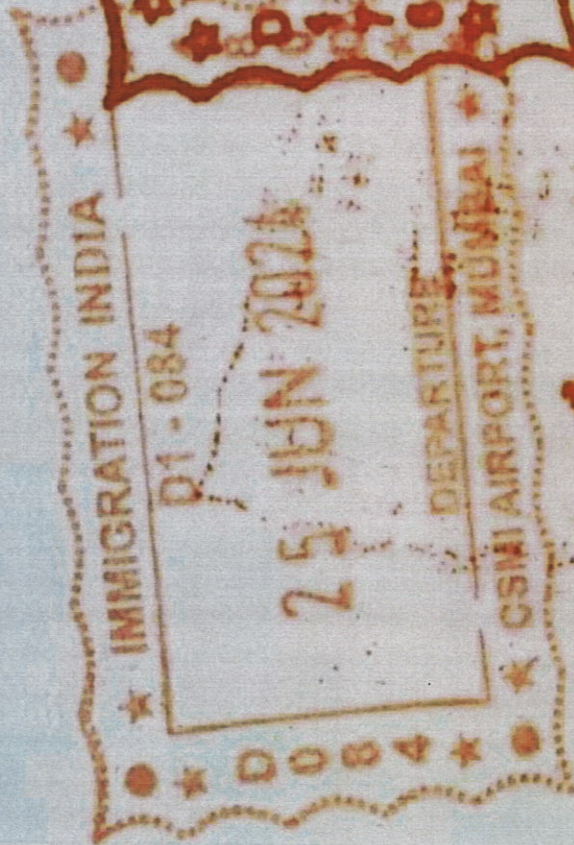
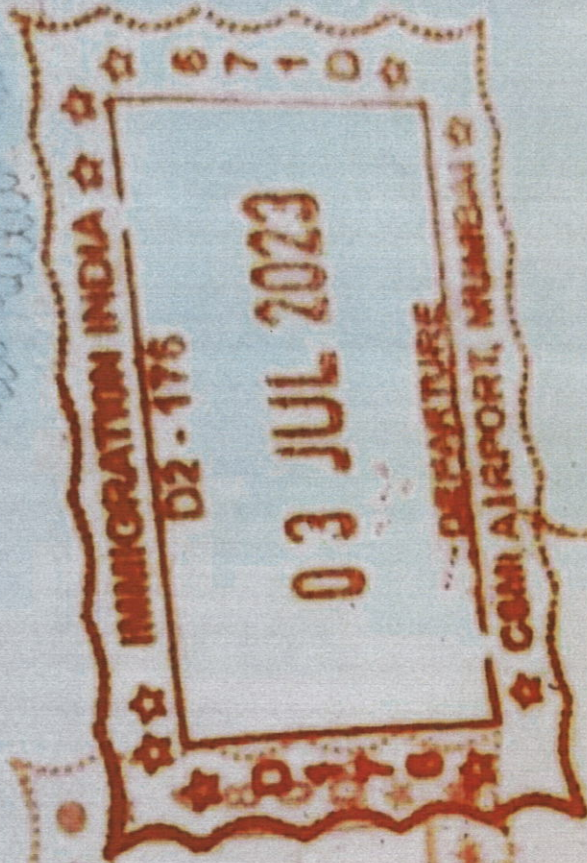
- ختم خروج المدي من سلطنة

भारत गणराज्य / REPUBLIC OF INDIA

कोड / Code

राष्ट्रियता / Nationality

पासपोर्ट नं. / Passport No.
V9082884



ختم خروج المومبي من الهند

مستند رقم 3

تحويل راتبين

لحساب المدعي من

المدعى عليها يثبت

بان القيمة الحقيقية

للراتب 1454.600

ر.ع



Details

17/09/2024

ONS POS,17092024013721,00037685
9438,5344170000065214,ARABWOR
LDRESTAURANT\AL AMERAT\OM\
123

-2.300



17/09/2024

ONS POS,17092024012427,42610230754
5,5344170000065214,AL MAHA - 109\P
O BOX 57 PC 116\MCT\

-7.000



16/09/2024

Salary B/O:STONES WORLD
INTERNATIONAL COMPANY
REF:BSOH0M0072Y3X

1,454.600



21/10/2024

1,454.600

Salary B/O:STONES WORLD
INTERNATIONAL COMPANY
REF:BSOH0M0076853

>

19/10/2024

-0.932

ONS POS,19102024061144,42931838
3729,5344170000065214,BURJ AL
DHABI\GHUBRA \MUSCAT\ 998760

>

19/10/2024

-8.400

ONS POS,19102024033434,42931532
1583,5344170000065214,BAWSHAR
PHARMACY\GHUBRA \AL GHUBRA\

>

18/10/2024

-4.305

ONS POS,18102024125257,429208781
760,5344170000065214,HYDERABADI
KITCHEN\AL KHUWAIR\

>

17/10/2024

-2.425

ONS POS,17102024082435,42912071
5205,5344170000065214,BURJ AL
DHABI\GHUBRA \MUSCAT\ 998760

>